NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RESCISÃO/DISTRATO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇAS VINCENDAS, ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES.

A/C Departamento Jurídico – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – Contrato nº 361077 / Cota 28

NOTIFICANTE: LUCELIA ALVES DUARTE, brasileira, confeiteira, portadora do RG nº 0774451620225 SESP/MA, inscrita no CPF nº 299.450.998-92, residente e domiciliada na Rua Capitão dos Mares, nº 03, Cidade Nova Heliópolis, São Paulo/SP, CEP 04235-470.

NOTIFICADA: JERI-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **33.598.849/0001-68**, com sede na Rodovia CE 182, s/n, Fazenda Caiçara, Gleba I, Zona Rural, Cruz/CE, CEP 62.595-000. JDR-BLOCO 02-004-28-LUCELIA ALV…

REFERÊNCIA: Contrato nº 361077 – JERIQUIÁ DUNAS RESORT – Bloco 02 – Apartamento 004 – Cota nº 28. JDR-BLOCO 02-004-28.

ASSUNTO: PEDIDO FORMAL DE RESCISÃO/DISTRATO CONTRATUAL, CANCELAMENTO IMEDIATO DAS COBRANÇAS VINCENDAS, ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E APURAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DO DISTRATO.

À JERI-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.,

Na qualidade de adquirente da fração de tempo objeto do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de fração de tempo de unidade autônoma fracionada, em regime de multipropriedade, e outras avenças, referente ao empreendimento JERIQUIÁ DUNAS RESORT, contrato nº 361077, relativo ao Bloco 02, Apartamento 004, Cota nº 28, firmado em 21 de setembro de 2026, a NOTIFICANTE vem, por meio desta, manifestar, de maneira expressa, inequívoca e definitiva, sua intenção de não prosseguir com a relação contratual, requerendo a

imediata adoção das providências necessárias à formalização de sua rescisão/distrato.

A identificação do negócio consta expressamente do instrumento, inclusive com indicação da Cota nº 28 e do direito de utilização de uma semana por ano-calendário. JDR-BLOCO 02-004-28-LUCELIA ALV…

A presente manifestação é realizada tão logo consolidada a decisão da NOTIFICANTE de não permanecer no negócio, justamente para evitar o prolongamento desnecessário da relação contratual, o vencimento de novas obrigações, o acúmulo de parcelas, juros, multas e demais encargos, bem como qualquer prejuízo decorrente da manutenção de cobranças relacionadas a contrato cuja extinção está sendo expressamente requerida.

DAS COBRANÇAS EXISTENTES E DE SEU CANCELAMENTO

Conforme consta do próprio instrumento contratual, foram estabelecidas cobranças relacionadas à aquisição, inclusive comissão de corretagem, sinal de negócio e saldo parcelado. O contrato prevê comissão de corretagem de R$ 1.995,00, sinal de negócio de R$ 1.480,08 e saldo de R$ 26.126,40, sem prejuízo das demais condições de pagamento estabelecidas no instrumento. JDR-BLOCO 02-004-28-LUCELIA ALV…

Diante da manifestação expressa e inequívoca da NOTIFICANTE de não permanecer no negócio, requer-se o cancelamento das cobranças vincendas relacionadas ao presente contrato, impedindo-se a geração de novas parcelas e a adoção de medidas de cobrança incompatíveis com o pedido de resolução ora apresentado.

Assim, requer-se expressamente:

a) o cancelamento dos boletos vincendos relacionados ao Contrato nº 361077 – Cota nº 28;

b) a suspensão da emissão de novas cobranças vinculadas ao referido contrato;

c) que as cobranças cujo cancelamento está sendo solicitado não sejam encaminhadas para protesto ou cobrança extrajudicial ou judicial;

d) que não seja promovida inscrição do nome ou CPF da NOTIFICANTE perante SERASA, SPC, Boa Vista ou qualquer outro órgão ou banco de dados de proteção ao crédito, em razão das cobranças cuja cessação está sendo expressamente requerida;

e) caso alguma cobrança já tenha sido encaminhada a terceiros, instituição financeira, empresa de cobrança, cartório ou órgão de proteção ao crédito, que a NOTIFICADA providencie imediatamente seu cancelamento, comunicando formalmente a providência à NOTIFICANTE.

DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E DA APURAÇÃO DOS VALORES

A NOTIFICANTE requer que a NOTIFICADA apresente demonstrativo financeiro individualizado do Contrato nº 361077, discriminando todos os valores eventualmente recebidos em razão da aquisição da Cota nº 28, inclusive pagamentos realizados mediante cartão de crédito, boletos, comissão de corretagem, sinal, entrada ou qualquer outra rubrica.

O próprio contrato discrimina a comissão de corretagem no valor total de R$ 1.995,00, indicando, na proposta, pagamento de R$ 500,00 por cartão de crédito e o restante em 5 parcelas de R$ 299,00 por boleto. JDR-BLOCO 02-004-28-LUCELIA ALV...

Dessa forma, caso qualquer pagamento já tenha sido processado no cartão de crédito, requer-se que a NOTIFICADA verifique imediatamente a possibilidade de cancelamento ou estorno da respectiva transação, apresentando à NOTIFICANTE o comprovante da providência.

Não sendo tecnicamente possível o estorno, o valor efetivamente recebido deverá integrar o demonstrativo financeiro do distrato, com indicação expressa da destinação que lhe foi atribuída.

A NOTIFICANTE não reconhece, por meio desta notificação, qualquer retenção específica ou a integralidade das penalidades previstas

contratualmente, devendo eventual desconto pretendido pela NOTIFICADA ser individualmente identificado, fundamentado e demonstrado mediante memória de cálculo.

DO PEDIDO FORMAL DE RESCISÃO E DA CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS

A partir do recebimento desta notificação, fica formalmente registrada a manifestação inequívoca da NOTIFICANTE de que não pretende permanecer vinculada ao Contrato nº 361077 e à Cota nº 28.

Consequentemente, requer-se que a NOTIFICADA proceda à formalização do encerramento do vínculo e cesse a emissão de novas cobranças relativas às parcelas vincendas, sem prejuízo da posterior apuração dos efeitos financeiros decorrentes do desfazimento.

A presente comunicação tem por finalidade, inclusive, impedir que, apesar do pedido expresso de rescisão, sejam sucessivamente lançadas novas parcelas e, posteriormente, utilizadas para caracterizar situação de inadimplência da NOTIFICANTE.

A NOTIFICANTE não está simplesmente deixando de cumprir silenciosamente suas obrigações. Ao contrário, está formal e expressamente comunicando sua decisão de rescindir o contrato, requerendo que a NOTIFICADA adote as providências necessárias para o encerramento administrativo da relação contratual.

O próprio instrumento disciplina expressamente o desfazimento do negócio e suas consequências econômicas. JDR-BLOCO 02-004-28-LUCELIA ALV…

DA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO

Em razão da presente manifestação formal de rescisão, requer-se que a NOTIFICADA se abstenha de promover inscrição ou manutenção do nome e CPF da NOTIFICANTE nos cadastros do SERASA, SPC, Boa Vista ou congêneres, relativamente às cobranças vincendas cuja cessação está sendo expressamente requerida.

Do mesmo modo, requer-se que os boletos relacionados ao contrato e ainda não pagos não sejam encaminhados a protesto, enquanto se processa a formalização do distrato e a apuração dos respectivos efeitos financeiros.

Caso qualquer informação restritiva já tenha sido encaminhada, requer-se sua imediata retirada, com envio do respectivo comprovante à NOTIFICANTE.

Fica expressamente consignado que eventual negativação ou protesto realizado posteriormente ao recebimento desta notificação será objeto de análise e, se for o caso, das medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive para impedir ou retirar a restrição.

DA APURAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DO DISTRATO

A NOTIFICANTE tem ciência de que o instrumento contém disposições relativas às consequências econômicas do desfazimento contratual.

O contrato estabelece, em determinadas hipóteses de resolução motivada por inadimplemento do comprador, deduções cumulativas referentes à comissão de corretagem, sinal de negócio correspondente a 5% do preço e pena convencional de 50% da quantia paga, além das demais rubricas nele previstas. JDR-BLOCO 02-004-28-LUCELIA ALV…

A presente notificação, entretanto, não representa reconhecimento ou concordância antecipada com a incidência ou exigibilidade de todas essas retenções, especialmente de forma cumulativa.

Por essa razão, eventual proposta de distrato deverá ser acompanhada de memória de cálculo completa e discriminada, indicando todos os valores efetivamente recebidos; a natureza de cada pagamento; os valores atribuídos à comissão de corretagem e ao sinal; cada retenção pretendida; o percentual e a base de cálculo de eventual penalidade; a fundamentação contratual de cada desconto; e, por fim, eventual valor líquido reconhecido como devido à NOTIFICANTE.

A NOTIFICANTE reserva expressamente o direito de questionar administrativa ou judicialmente eventual retenção, penalidade ou cobrança que considere indevida, excessiva ou incompatível com a legislação aplicável.

DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, fica a NOTIFICADA formalmente instada para que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento desta notificação:

1. confirme formalmente o recebimento e processamento do pedido de rescisão do Contrato nº 361077 – Cota nº 28;

2. proceda ao cancelamento dos boletos vincendos relacionados ao referido contrato, encaminhando comprovante de baixa;

3. suspenda a emissão de novas parcelas e cobranças;

4. abstenha-se de encaminhar os boletos e demais cobranças vincendas para protesto;

5. abstenha-se de promover inscrição do nome ou CPF da NOTIFICANTE perante SERASA, SPC, Boa Vista ou qualquer outro cadastro restritivo, relativamente às cobranças cuja cessação está sendo requerida;

6. providencie, sendo tecnicamente possível, o cancelamento ou estorno dos valores eventualmente lançados no cartão de crédito em razão deste contrato;

7. apresente demonstrativo financeiro completo e individualizado do Contrato nº 361077;

8. apresente memória discriminada das retenções eventualmente pretendidas;

9. informe eventual valor líquido reconhecido como passível de restituição e o respectivo prazo para pagamento;

10. encaminhe minuta de distrato para prévia análise da NOTIFICANTE e de seu advogado; e

11. confirme por escrito o encerramento das cobranças futuras relacionadas à Cota nº 28.

Fica expressamente consignado que a NOTIFICANTE não autoriza que o não pagamento das cobranças cujo cancelamento está sendo expressamente requerido seja interpretado isoladamente como mero abandono ou inadimplemento contratual, uma vez que comunica formalmente, por meio desta notificação, sua decisão de não prosseguir com a contratação e requer a adoção das providências necessárias ao seu encerramento.

A ausência de resposta, a continuidade de cobranças após a ciência inequívoca do pedido de rescisão, eventual protesto ou inscrição indevida em cadastro restritivo, bem como a imposição de condições consideradas ilegais ou abusivas, poderão ensejar a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive para reconhecimento da resolução contratual, definição das retenções admissíveis, restituição das quantias devidas e, se necessário, obtenção de tutela destinada a impedir ou retirar eventual restrição creditícia.

São Paulo, 05 de outubro de 2026.

LUCELIA ALVES DUARTE
CPF nº 299.450.998-92

Por seu advogado,

KAIO VINÍCIUS
OAB/SP 549.502